



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **SOEKARNO JB TAHALEA ALIAS KARNO ;**
- 2. Tempat lahir : Donggala ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/6 Juni 1964 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Anggur, Perum Global Residence C2, RT/RW 001/002, Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo ;
- 7. Agama : Kristen ;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SOEKARNO JACOB TAHALEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOEKARNO JACOB TAHALEA**, berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis yang pada intinya menceritakan alur asal-muasal tanah tersebut sehingga memohon agar kepada Majelis Hakim agar menjadi bahan pertimbangan dalam memutus Terdakwa apa yang termuat dalam pledoi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan yang telah diajukan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-125/GORON/08/2024 tertanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOEKARNO JB TAHALEA ALIAS KARNO, pada bulan April tahun 2022, , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum,dan atas permintaan yang berhak atau

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya tidak pergi dengan segera, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa menempati satu bidang objek tanah pekarangan yang terdapat bangunan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sah satu bidang objek tanah tersebut, yaitu Saksi Selvie Cristina selaku ahli waris Alm.Cristofel Laundu berdasarkan Surat Keterangan Waris Tgl.03 Agustus 2021, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2163, dan Surat Ukur Nomor. 00671/Huangobotu/2019 luas 119 M2 (Seratus sembilan Belas Meter Persegi, dimana sebelumnya satu bidang objek tanah tersebut diperoleh Alm. Cristofel Laundu dengan cara jual beli sebagaimana Akta Jual Beli NO. 120/2019.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Selvie Cristina telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 April 2022, 25 April 2022 dan 29 April 2022, untuk meminta Terdakwa mengosongkan dan meninggalkan satu bidang objek tanah tersebut, dan telah melakukan musyawarah di Kantor Kelurahan Huangobotu Kec. Dungingi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak meninggalkan dan mengosongkan satu bidang objek tanah pekarangan yang terdapat bangunan rumah milik Saksi Selvie Cristina tersebut.

Perbuatan Terdakwa SOEKARNO JB TAHALEA ALIAS KARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Doni Abdullah alias Doni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 03 November 2022 oleh Penyidik Resor Gorontalo Kota dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah yang di laporkan oleh Sdri. Selvie Cristina Alias Oni (Korban) terhadap Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno (Terdakwa);
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Alm. Cristofel Laundu di PT.Togo Jaya, dimana Saksi menanyakan perihal gaji Alm. Christofer yang diterima tidak full dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



di jawab oleh Alm. Christofer bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar rumah di Perumahan Puri Indah;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan PT.Togo Jaya dan merupakan Paman dari Alm. Cristofel Laundu sedangkan Sdri. Selvie Cristina Alias Oni merupakan Ibu dari Alm. Cristofel Laundu;
- Bahwa setahu Saksi, Alm. Christofer bekerja di PT.Togo Jaya, sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Rumah yang telah dibayar oleh Alm. Cristofel Laundu tersebut terletak di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah tersebut bersama Alm. Cristofer untuk mengantarkan tabung gas dan diundang makan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Alm. Cristofel Laundu atas penyampian sendiri dari Alm. Cristofel semasa hidupnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2019 dan pernah mengundang Saksi untuk perayaan natal di rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Selvie Cristina alias Ony dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 28 September 2022 oleh Penyidik Resor Gorontalo Kota dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah penyerobotan tanah milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah milik Saksi yaitu Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno (Terdakwa), yang merupakan Kakak Kandung Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Perumahan Puri Indah, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa kronologisnya Terdakwa telah menempati sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah milik dari Alm. Cristofel Laundu yang merupakan anak Saksi sejak bulan Oktober 2019 hingga saat ini dan pada tanggal 5 Juni 2022, anak Saksi Cristofel Laundu meninggal dunia, namun sebelum meninggal, Saksi diberitahukan oleh Cristofel Laundu pernah membeli sebuah rumah di Gorontalo sehingga Saksi datang dari Sulawesi Tengah untuk mengecek rumah yang telah dibelinya, setelah menemukan rumah yang dibeli oleh Alm. Cristofel Laundu,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Kakak Saksi yaitu Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno telah menempati rumah tersebut, setelah itu Saksi meminta kepada Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno untuk mengosongkan rumah tersebut tetapi Sdra. Soekarno mengklaim rumah tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi mengurus surat keterangan waris dan balik nama sertifikat tanah dari Cristofel Laundu menjadi nama Saksi;

- Bahwa semasa hidup Alm. Cristofel Laundu tidak pernah menyampaikan kepada Saksi, dimana Terdakwa memiliki hak atas rumah tersebut dan juga tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku orang tua kandung dari Almarhum untuk menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat peringatan/teguran kepada Sdra. Soekarno yaitu tanggal 21 April 2022, 25 April 2022 dan tanggal 29 April 2022, untuk segera mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi Sdra. Soekarno tidak mengindahkan surat teguran tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau mengosongkan rumah tersebut karena menurut Beliau rumah itu awalnya telah dibelinya, tetapi menggunakan nama dari anak Saksi Alm. Cristofel Laundu;
- Bahwa tanah diatasnya terdapat bangunan rumah tersebut sudah ada sertifikatnya, SHM Nomor 2163, An. Selvie Cristina;
- Bahwa masalah ini dari pihak Kelurahan pernah mempertemukan kami berdua namun Sdra. Soekarno mengklaim rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya sampai dengan sekarang masih menempati rumah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Mun Usman alias Mun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 03 November 2022 oleh Penyidik Resor Gorontalo Kota dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah yang di laporkan oleh Sdri. Selvie Cristina Alias Oni (Korban) terhadap Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno (Terdakwa);
- Bahwa Yang dipermasalahkan antara Sdri. Selvie Cristina Alias Oni (Korban) dengan Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno (Terdakwa) yaitu rumah tinggal yang terletak di RT.1, RW.2 di lingkungan Saksi, tepatnya di Perumahan Puri Indah;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa beliau merupakan warga RT.1, RW.2 sedangkan Sdri. Selvie Cristina Alias Oni, sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang yang pernah menempati rumah tersebut sebelum ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.1, RW.2, pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan Sdri. Selvie Cristina dan saat itu Saksi melihat langsung sertifikat yang di bawa oleh Sdri. Selvie Cristina;
- Bahwa pada saat kami dari pihak Kelurahan mempertemukan antara Terdakwa dengan Sdri. Selvie Cristina Alias Oni, dimana sertifikat rumah tersebut An. Cristofel Laundu;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa tinggal dan menempati rumah tersebut dan seingat Saksi, Sdra. Soekarno pernah datang ke kantor Kelurahan untuk mengurus sesuatu dan Saksi sempat menanyakan alamat atau domisilinya, ternyata beliau merupakan warga Saksi, RT.1, RW.2;
- Bahwa saksi mengetahui dimana Sdri. Selvie Cristina ini pernah memberikan surat teguran terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat somasi tersebut karena tembusannya kepada Saksi selaku Ketua RT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Rezaldy E Makalew alias Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 04 September 2022 oleh Penyidik Resor Gorontalo Kota dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah yang di laporkan oleh Sdri. Selvie Cristina Alias Oni (Korban) terhadap Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno (Terdakwa);
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Sdri. Selvie Cristina Alias Oni (Korban) dengan Sdra. Soekarno Tahalea Alias Karno (Terdakwa) yaitu rumah yang saat ini di tempati oleh Sdra. Soekarno;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa beliau merupakan tetangga Saksi di Perumahan Puri Indah sedangkan Sdri. Selvie Cristina Alias Oni maupun Alm. Cristofel Laundu, Saksi tidak mengenalnya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dipermasalahkan terletak di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, tepatnya di Perumahan Puri Indah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menempati rumah tersebut sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, angsuran bulanan rumah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selama bertetangga dengan Terdakwa, pernah bercerita dimana beliau dilaporkan oleh Saudaranya bernama Selvie Cristina Alias Oni, telah mengambil alih rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari rumah yang ditempati saat ini oleh Sdra. Soekarno Tahalea;
- Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dimana rumah tersebut adalah milik beliau;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdri. Selvie Cristina datang dirumah tersebut pada malam hari, menemui Sdra. Soekarno Tahalea dan saat itu Saksi sempat melihat adanya pertengkaran antara mereka berdua;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut yaitu Sdra. Soekarno Tahalea bersama Isteri dan anak-anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait permasalahan penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Sdri.Selvie Cristina Alias Oni;
- Bahwa Sdri. Selvie Cristina Alias Oni meminta Terdakwa untuk mengosongkan rumah yang saat ini Terdakwa tempati;
- Bahwa Sdri. Selvie Cristina yang merupakan adik kandung Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengosongkan rumah tersebut karena beliau mengatakan rumah itu milik anaknya bernama Alm.Cristofel Laundu (Ponakan Terdakwa) dan beliau juga mengatakan sebagai ahli warisnya dan akan menjual rumah tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dipermasalahkan terletak di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, tepatnya di Perumahan Puri Indah;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan surat somasi oleh Sdr. Selvie Cristina, meminta Terdakwa untuk mengosongkan rumah itu, namun Terdakwa tidak menanggapi surat tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa tidak mengosongkan/mempertahankan rumah tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal yang lain dan Terdakwa juga merasa membayar uang muka, membayar cicilan bulanan sampai cicilan terakhir pada bulan Juni 2021 serta Terdakwa juga telah menambah bagian rumah atau pengembangan dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan rumah tersebut sejak bulan Desember tahun 2019, sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Rumah tersebut sudah ada sertifikatnya dan sertifikat tersebut atas nama Cristofel Laundu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOEKARNO JB TAHALEA ALIAS KARNO dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan memasuki rumah orang lain dengan cara menduduki/mendiaminya tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Selvie Christina alias Oni ;
- Bahwa kejadian dilakukan Terdakwa sekitar bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah tersebut terletak di perumahan Puri indah Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo ;
- Bahwa awalnya rumah tersebut milik Alm Cristofel Laundu kemudian diwarisi oleh ibu kandungnya yaitu Saksi Selvie Cristina selaku ahli waris Alm.Cristofel Laundu berdasarkan Surat Keterangan Waris Tgl.03 Agustus 2021, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2163, dan Surat Ukur Nomor. 00671/Huangobotu/2019 luas 119 M2 (Seratus sembilan Belas Meter Persegi, dimana sebelumnya satu bidang objek tanah tersebut diperoleh

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Cristofel Laundu dengan cara jual beli sebagaimana Akta Jual Beli NO. 120/2019.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Selvie Cristina telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 April 2022, 25 April 2022 dan 29 April 2022, untuk meminta Terdakwa mengosongkan dan meninggalkan satu bidang objek tanah tersebut ;
- Bahwa masalah ini juga telah melakukan musyawarah di Kantor Kelurahan Huangobotu Kec. Duingi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak meninggalkan dan mengosongkan satu bidang objek tanah pekarangan yang terdapat bangunan rumah milik Saksi Selvie Cristina tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya;
3. Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini barang siapa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Soekarno Jb Tahalea Alias Karno yang telah membenarkan identitas diri sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah ada pada diri para Terdakwa, namun demikian unsur ini baru dapat dinyatakan terbukti apabila unsur yang lain dalam dakwaan ini telah dapat terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.

Ad. 2 Unsur “Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti tidaklah diharuskan kesemuanya harus terpenuhi melainkan sudah dianggap terbukti apabila salah satunya telah terpenuhi, yaitu apakah masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan yang dipakai orang lain, atau apakah sedang ada disitu dengan tidak ada haknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpuhinya atau tidak unsur ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki Setifikat Hak Milik nomor 2163 terakhir atas nama pemegang hak Selvie Cristina yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo ;
2. Bahwa tanah tersebut berada di Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo ;
3. Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Selvy Cristina Laundu sebagai pemilik tanah dan rumah tersebut ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



4. Bahwa awalnya tanah yang menjadi objek dalam perkara a quo milik dari Alm Cristofel Laundu dengan Nomor SHM 2163/Huangabotu tahun 2019, kemudian pada tanggal 06 April 2022 berdasarkan surat keterangan waris berubah hak milik menjadi atas nama saksi Selvy Cristina Laundu ;
5. Bahwa masing-masing pada tanggal 21 April 2022, 25 April 2022 dan 29 April 2022 saksi Selvy Cristina Laundu pemegang hak atas tanah dan rumah tersebut telah membuat surat somasi untuk meminta Terdakwa untuk segera keluar dari rumah milik saksi Selvy Cristina Laundu tersebut ;
6. Bahwa samapi pada saat ini Terdakwa masih menempati rumah saksi Selvy Cristina Laundu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta itu diketahui Terdakwa sampai dengan persidangan ini digelar Terdakwa tetap masih menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut milik Terdakwa bahkan samapi dengan sekarang Terdakwa bersama keluarganya masih menempati rumah tersebut. berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapatah dinyatakan Terdakwalah yang menguasai tanah beserta rumah yang ada diatasnya. Keadaan ini haruslah dipandang sebagai telah terpenuhinya fasa “berada di situ” sebagaimana salah satu elemen alternatif perbuatan dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah keberadaan Terdakwa di tanah itu dilakukannya secara melawan hukum ataukah tidak. Bertalian dengan hal ini Majelis Haakim berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan yang bertalian dengan unsur ini dapat dikatakan telah melawan hukum apabila :

1. Tindakan penguasaan pelaku atas rumah, ruangan, pekarangan atau tanah dilakukan tanpa memiliki alas hukum yang jelas dan/atau
2. Kehadiran atau keberadaan si pelaku di lokasi tersebut tidak diinginkan, tidak diharapkan, tidak diijinkan oleh pemiliknya yang berhak namun si pelaku tetap kukuh meneruskan perilakunya;

Menimbang, bahwa atas tanah objek itu dalam perkara a quo telah terbit Setifikat Hak Milik nomor 2163/Huangabotu ;

Menimbang, bahwa awalnya tanah yang diatasnya berdiri rumah yang menjadi objek dalam perkara a quo milik dari Alm Cristofel Laundu dengan Nomor SHM 2163/Huangabotu tahun 2009, kemudian pada tanggal 06 April 2022

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



berdasarkan surat keterangan waris tanah tersebut berubah hak milik menjadi atas nama Selvie Cristina ;

Menimbang, bahwa Merujuk pada hal tersebut haruslah ditafsirkan sebagai suatu bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan format bentuknya telah ditetapkan secara baku, prinsip yang harus dipegang teguh terhadap eksistensi Sertifikat Hak Milik adalah isinya harus dipandang benar secara mutlak sampai dengan terbukti sebaliknya. Dengan demikian, keberadaan siapapun di lokasi itu akan menjadi melawan hukum sepanjang tidak diinginkan / tidak diizinkan / tidak dikehendaki oleh saksi Selvy Cristina Laundu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini saksi Selvy Cristina Laundu telah bersaksi di persidangan dan menyatakan secara tegas Terdakwa sampai dengan sekarang masih juga tinggal bersama keluarganya di rumah itu serta tidak mau pergi dari rumah itu sekalipun kepadanya telah diminta pergi, Hal ini jelas menunjukkan bahwa saksi Selvy Cristina Laundu tidak menginginkan / tidak menghendaki / tidak mengizinkan Terdakwa untuk tetap berada di rumah tersebut, maka keberadaannya itu haruslah secara tegas dinyatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi fasa “berada di situ dengan melawan hukum”, maka oleh karena demikian unsur kedua dalam dakwaan tunggal penuntut umum ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;”

Menimbang, bahwa setelah dipandang terbukti terdakwa berada di objek tanah tersebut dengan melawan hukum selanjutnya akan dianalisa apakah terdakwa tidak juga mau segera pergi meskipun ia telah diminta oleh orang yang berhak untuk segera pergi;

Menimbang, bahwa saksi Selvy Cristina Laundu sudah menegur atau memperingatkan kepada Terdakwa bahkan sudah pernah mengirimkan surat somasi sebanyak 3(tiga) kali masing-masing tertanggal 21 April 2022, 25 April 2022 dan 29 April 2022 untuk meninggalkan/mengosongkan rumah milik saksi Selvy Cristina yang terletak diperumahan puri indah Kelurahan Huangobotu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segera, namun tidak juga diindahkan oleh Terdakwa dan justru tetap bersikap kukuh tidak mau mengakui kepunyaan atas tanah tersebut milik saksi Selvy Cristina Laundu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh Sertifikat hak milik dan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dengan demikian, siapapun orangnya termasuk Majelis Hakim wajib memberikan penghormatan tertinggi terhadap eksistensi suatu Hak Milik.

Menimbang, bahwa sebagai suatu bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan format bentuknya telah ditetapkan secara baku, maka prinsip yang harus dipegang teguh terhadap eksistensi Sertifikat Hak Milik adalah isinya harus dipandang benar secara mutlak sampai dengan terbukti sebaliknya. Konsekwensi dari hal tersebut adalah melekatnya hak bagi si pemegang hak milik untuk juga berwenang meminta pergi siapapun orangnya yang masih menguasai atau menduduki tanah miliknya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim meyakini saksi Selvy Cristina Laundu memanglah orang yang harus dipandang memiliki hak untuk mengusir atau menyuruh Terdakwa untuk pergi dan Terdakwa justru tetap berkeras diri menguasai rumah itu dan tidak juga mau segera pergi meninggalkan rumah itu telah dengan sendirinya membuat unsur ketiga yang juga merupakan unsur terakhir dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis memohon agar kepada Majelis Hakim menjadi bahan pertimbangan dalam memutus Terdakwa ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledooi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan uraian sebelumnya telah dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soekarno Jb Tahalea Alias Karno** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, oleh kami, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., Daimon Donny Siahaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masita Monoarfa SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ottow W T G Pura Siagian, S.H., M.H.
M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H.,

Daimon Donny Siahaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa SH.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Gto